Stereo. H C J D A 38

JUDGMENT SHEET

IN THE LAHORE HIGH COURT, LAHORE
JUDICIAL DEPARTMENT
JUDGMENT

W.P.No.80553/2023

Kaniz Haider etc. **VS.** Khaliq Dad etc.

Date of hearing	09.09.2024
Petitioners by	Mr. Irshad Ahmad Sialvi, Advocate
Respondent No.2 by	Mr. Muhammad Naveed Ayyaz Qureshi and Muhammad Rafiq, Advocates
Respondents No.6 & 7	Ch. Tanveer Akhtar, Additional Advocate General

Ch. Muhammad Iqbal, J:- Through this single judgment, I intend to decide the titled Writ Petition [No. 80553/2023] as well as Writ Petition No. 80520/2023, Writ Petition No.80539/2023 and Writ Petition No.80547/2023 as common questions of law and facts are involved in these cases.

Writ Petition No.80553/2023

2. Brief facts of the case as contended by learned counsel for the petitioner are that Muhammad Asghar was owner of different agricultural and residential properties in Districts Khushab, Okara, Bhakkar, Sahiwal and Sargodha including land measuring 290 Kanal 10 Marla situated in Chak No.111/7-R Tehsil Chichawatni District Sahiwal. On 09.05.2016, Muhammad Asghar died issueless leaving behind a widow [Fariha Aalia] and two sisters [Kaniz Haider and Nasreen Akhtar] as his legal heirs and his inheritance mutation No.4659 dated 06.06.2018 of the aforesaid land was sanctioned in favour of his widow and two

sisters. Respondent No.3/Muhammad Nazar/paternal cousin of Muhammad Asghar challenged the sanctioning of above mutation on the ground that being residuary he would also inherit from the estate of the deceased but the Assistant Commissioner, Chichawatni dismissed the same vide order dated 29.06.2021. He assailed the said order through revision petition before Additional Commissioner (Revenue), Sahiwal Division, Sahiwal who accepted the petition vide order dated 03.02.2023 and set aside the order dated 29.06.2021 of the Assistant Commissioner. The petitioners assailed the order dated 03.02.2023 through revision petition (ROR) before the Member, Board of Revenue.

Writ Petition No.80520/2023

Through this petition, the petitioners, Kaniz Haider etc. have called in question the inheritance mutation No.5047 dated 13.07.2021 of Muhammad Asghar deceased, whereby the Assistant Director Land Record, Chichawatni also granted share from estate of the deceased to respondents No.2 to 4/paternal cousins as residuary. The petitioners challenged the said order/mutation through an appeal which was allowed by the Assistant Commissioner, Chichawatni vide order dated 19.07.2022. The respondents challenged the said order through revision petition which was accepted by the Additional Commissioner (Revenue), Sahiwal Division, Sahiwal vide order dated 03.02.2023. The petitioners assailed the said order through revision petition before the Member, Board of Revenue.

Writ Petition No.80539/2023

Mst. Nasreen Akhtar real sister of the petitioner/Mst. Kaniz Haider died issueless. The Assistant Director Land Record, Chichawatni while incorporating the inheritance mutation [No.5060 dated 25.08.2021] of Mst. Nasreen Akhtar deceased, also granted share from her estate to respondents No.2 to 4/paternal cousins as residuary. The petitioner [Kaniz Haider]

challenged the said order/mutation through an appeal which was allowed by the Assistant Commissioner, Chichawatni vide order dated 22.03.2022. The respondents challenged the said order through an appeal which was accepted by the Additional Commissioner (Revenue), Sahiwal Division, Sahiwal vide order dated 03.02.2023. The petitioners assailed the said order through revision petition before the Member, Board of Revenue.

Writ Petition No.80547/2023

Mst. Nasreen Akhtar real sister of the petitioner/Mst. Kaniz Haider died issueless. The Assistant Director Land Record, Renala Khurd while incorporating the inheritance mutation No.1003 dated 14.05.2022 of Mst. Nasreen Akhtar deceased, also granted share from her estate to respondents/paternal cousins as residuary. The petitioner [Kaniz Haider] challenged the said order/mutation through an appeal which was allowed by the Assistant Commissioner, Renala Khurd vide order dated 08.04.2023. The respondents challenged the said order through an appeal which was accepted by the Additional Commissioner (Revenue), Sahiwal Division, Sahiwal vide order dated 05.05.2023. The petitioners assailed the said order through revision petition before the Member, Board of Revenue.

The issues of sanctioning of inheritance mutation of issueless Muhammad Asghar and Nasreen Akhter (sibling) were consolidated at the level of higher forum of revenue hierarchy and the Member, Board of Revenue, Punjab vide consolidated order dated 08.11.2023 dismissed the aforesaid four revision petitions of petitioners. Hence, these writ petitions.

3. Arguments heard. Record perused.

4. The relationship between the parties is admitted. Nazar Muhammad and Umar Farooq sons of Muhammad Ayub son of

Muhammad Sher were real paternal cousins of deceased issuless Muhammad Asghar and Mst. Nasreen Akhtar (siblings) progeny of Muhammad Shafi son of Muhammad Sher. The controversy among the parties to the lis is centered around "as to whether the real paternal cousins of issueless deceased Muhammad Asghar and Mst. Nasreen Akhtar would inherit from their estate as residuary or otherwise?

5. A definite and elaborate resolve is provided in this regard in Holy Quran and Sunnah and law. Islam, being the complete code of life, provide elaborate principles regarding inheritance of a deceased Muslim and the shares of the heirs of a deceased have been conclusively determined in Holy Quran & Sunnah. With regard to the distribution of estate left by a deceased Muslim, Allah Ta'la has ordered in Verse No.33 Surah-i-Nissa of Holy Quran, Urdu vernacular whereof is as under:

"اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کہ مریں تو (حق داروں میں تقسیم کر دو کہ) ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیئے ہیں اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دے دو بے شک خدا ہر چیز کے سامنے ہے۔"

(سورۃ النساء: آیت نمبر 33)

Further, Allah Ta'la has elaborately described this issue in Surah tul Nisa, Ayat Nos.11, 12 and 176, the Urdu translation of the said verses whereof by Molana Fateh Muhammad Jalandhri as well as interpretation/Tafseer made by Pir Muhammad Karam Shah in *Tafseer Zia-ul-Quran*, published by Zia-ul-Quran Publications, Lahore (comprising relevant pages 322 to 327, 428 & 429) are reproduced as under:-

"**ترجمہ:** اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں (یعنی دو یا) دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی۔ اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف۔ اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ بشرطیکہ میت کے اولاد ہو۔ اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اسکے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ (اور یہ تقسیم ترکہ میت کی) وصیت (کی تعمیل) کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے (ادا ہونے کے بعد جو اسی کے ذمے ہو عمل میں آئے گی) تم کو

معلوم نہیں کہ تمھارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدہ کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے۔ ﴿آیت نمبر 11﴾

تفسیر: اسلام نے صحت مند معاشرہ کو معرض وجود میں لانے کے لیے کنبہ کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس کے افراد کے مفاد کو یوں ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا ہے کہ محبت و قرابت کا باہمی رشتہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اس کے لیے جو وسائل اختیار کیے ہیں انھیں میں سے ایک نظام میراث ہے۔ زندگی میں اگر کنبہ کا کوئی فرد افلاس و غربت کا شکار ہو جائے تو دوسرے افراد پر اس کے نفقہ کو فرض قرار دیا۔ اسی طرح موت کے بعد متوفی کے قریبی رشتہ داروں میں اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا حکم دیا تاکہ زندگی اور موت میں کنبہ کا مفاد یوں باہم پیوستہ رہے کہ جدائی کا خیال ہی ان میں راہ نہ پا سکے۔ کنبہ کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے نظام وراثت میں قرابت کا اصول پیش نظر رکھا گیا۔ میراث میں حصہ کے ملنے یا نہ ملنے اور حصہ کے کم یا زیادہ ہونے میں رشتہ کی نزدیکی اور دوری کو بہت بڑا دخل ہے۔ دوسرا اصول ضرورت ہے یعنی قریبی رشتہ داروں میں حصہ کی کمی بیشی کا مدار ضرورت کو قرار دیا جتنی کسی کی ضروریات زیادہ اور ذمہ داریاں کثیر ہوں گی اسی لحاظ سے اس کا حصہ مقرر کیا جائے گا۔ مثلاً متوفی کے والدین اور اس کی اولاد کی قرابت بالکل مساوی نوعیت کی ہے لیکن اولاد جو زندگی کے سفر کا اب آغاز کر رہی ہے اس کی ضروریات والدین کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں جو اس طویل سفر کی آخری منزل میں قدم رکھ چکے ہیں۔ نیز والدین کے پاس تو زندگی بھر کا کچھ نہ کچھ اندوختہ ہوتا ہی ہے اور اولاد بالکل خالی ہاتھ ہے۔ یہی فرق لڑکی اور لڑکے میں ہے۔ لڑکی پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں۔ شادی سے پہلے اس کے والدین اس کی تمام ضروریات کے کفیل ہیں اور شادی کے بعد اس کی رہائش، لباس، خورد و نوش کی تمام تر ذمہ داری خاوند پر ہے۔ اس کی اولاد کی تعلیم و تربیت کے جملہ مصارف بھی اس کے خاوند کے ذمہ ہیں۔ مزید براں عملی زندگی کی سرگرمیاں جس سرمایہ کی محتاج ہیں اس کا مہیا کرنا بھی مرد کی زمہ داری ہے۔ یہ حقائق ہیں جن کے پیش نظر اسلام نے والدین اور اولاد، عورت اور مرد کے حصوں میں فرق کیا ہے اور یہ فرق ہی عین عدل ہے۔ ان امتیازات کی موجودگی میں ان کے حصوں کو مساوی رکھنا مساوات تو ہو گی لیکن کھوکھلی اور ظالمانہ، اور اسلام صرف اس مساوات کا علمبردار ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ تیسرا اصول تقسیم دولت ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو جائے اور وراثت کی تقسیم میں بھی اس اصول کو ملحوظ رکھا۔ اس لیے صرف بڑے لڑکے یا صرف لڑکوں کو ہی وارث تسلیم نہیں کیا بلکہ تمام اولاد لڑکے اور لڑکیاں اور ان کے علاوہ کئی اور رشتہ داروں کو وارث قرار دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد میں یہ دولت تقسیم ہو۔ یہ وہ تین اصول ہیں (قرابت، ضرورت، تقسیم دولت) جن پر اسلام کا یہ بے نظیر نظام وراثت قائم ہے۔ (ان سطور میں میں نے اپنے استاد اور مصر کے شہرہ آفاق عالم شیخ محمد ابو زہرہ کے مقالہ شریعۃ القرآن کا حاصل پیش کیا ہے جو "ماہنامہ المسلمون" رجب 1371 میں شائع ہوا تھا۔ اب حضرت الاستاذ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کریم انھیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔

اولاد کے وارث ہونے کی چار صورتیں ہیں: (1) لڑکے بھی ہوں اور لڑکیاں بھی اس صورت میں لڑکے کو دو حصے اور لڑکی کو ایک حصہ ملے گا۔ (2) صرف ایک لڑکی ہو اس صورت میں لڑکی نصف جائیداد کی وارث ہو گی۔ (3) صرف دو لڑکیاں ہوں۔ (4) یا دو

سے زائد اور لڑکا کوئی نہ ہو۔ ان دونوں صورتوں میں لڑکیوں کو جائیداد کا دو تہائی حصہ ملے گا۔

والدین کے وارث بننے کی تین مختلف صورتیں (1) ماں باپ بھی موجود ہوں اور اولاد بھی ہو خواہ لڑکا یا لڑکی ایک یا زیادہ، اس صورت میں ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا اور بقایا 6/4 اولاد میں حسب قاعدہ تقسیم ہو گا۔ (2) صرف ماں باپ وارث ہوں میت کی اولاد بھی نہ ہو اور بہن بھائی بھی نہ ہوں اس صورت میں ماں کا 3/1، اور بقیہ دو تہائی باپ کا۔ یہاں بہن بھائی کے نہ ہونے کی تصریح نہیں کی کیونکہ تیسری صورت میں اس کی وضاحت آرہی ہے۔ (3) میت کی اولاد تو نہ ہو لیکن اس کے بھائی یا بہن ہوں اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ اور بقیہ 6/5 باپ کو۔ بھائی بہن خواہ عینی ہوں یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں خواہ علاتی یعنی باپ ایک مائیں الگ الگ یا اخیافی یعنی ماں ایک باپ الگ الگ۔ ان سب حالتوں میں ایک ہی حکم ہے۔ باپ کے باعث بھائی بہنوں کو حصہ نہ ملے گا۔

سابقہ حصص بیان کرنے کے بعد یہ وضاحت فرمادی کہ ان حصص کو خدائے علیم و خبیر نے اپنی حکمت کاملہ سے مقرر فرمایا ہے تمھیں یہ اختیار نہیں کہ ان میں ردوبدل کرو۔ اور اگر یہ بات تمھاری صوابدید پر چھوڑی جاتی تو تم اپنی عارضی اور وقتی مصلحتوں اور مفاد کے زیر اثر معلوم نہیں کیا کیا ترمیمیں کرتے رہتے۔

ترجمہ: اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں۔ اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا۔ اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی۔ (لیکن یہ تقسیم) وصیت (کی تعمیل) کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے (ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو، کی جائے گی) اور جو مال تم (مرد) چھوڑ مرو۔ اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ۔ اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ (یہ حصے) تمہاری وصیت (کی تعمیل) کے بعد جو تم نے کی ہو اور (ادائے) قرض کے (بعد تقسیم کئے جائیں گے) اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے (یہ حصے بھی ادائے وصیت و قرض بشرطیکہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو (تقسیم کئے جائیں گے) یہ خدا کا فرمان ہے۔ اور خدا نہایت علم والا (اور) نہایت حلم والا ہے۔ ﴿آیت نمبر 12﴾

تفسیر: بیوی وراثت تقسیم کرنے کی دو صورتیں ہیں:-

1۔ متوفیہ بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو نہ لڑکی نہ لڑکا نہ تم سے اور نہ کسی دوسرے خاوند سے۔ اس صورت میں نصف خاوند کو ملے گا اور بقیہ نصف دوسرے وارثوں میں حسب قاعدہ شرعی تقسیم ہو گا۔

2۔ اس کی کوئی اولاد ہو تو اس صورت میں چوتھائی خاوند کو ملے گی اور بقیہ دوسرے وارثوں کو۔

خاوند کی وراثت تقسیم کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ (1) خاوند کی کوئی اولاد نہ ہو نہ لڑکا نہ لڑکی نہ موجودہ بیوی سے نہ کسی دوسری بیوی سے تو چوتھائی بیوی کو ملے گا خواہ ایک ہو یا زیادہ اور اگر خاوند کی اولاد ہو (بہ تفصیل سابق) تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ ایک ہو یا زیادہ۔ بقیہ دیگر وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔

کلالہ اس مرد یا عورت کو کہا جاتا ہے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ اس کے والدین زندہ ہوں۔ اگر اس کے وارث عینی یا علاتی بہن بھائی ہوں تو ان کا ذکر آخر سورہ میں آئے گا۔ اور اگر اس کے اخیافی (یعنی ماں کی طرف سے سگے) بہن بھائی ہوں تو ان کا حکم یہاں ذکر فرمایا۔ اس کی دو صورتیں ہیں یا تو ایک بھائی یا ایک بہن وارث ہو گی تو اس صورت میں اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ ایک سے زائد ہوں تو سب کو تہائی حصہ ملے گا اور سب میں برابر تقسیم ہو گا۔

شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے بعد ازاں اس کی وصیت پر عمل کیا جائے اور اس کے بعد بقیہ ترکہ حسب احکام قرآنی وارثوں میں تقسیم کیا جائے۔ قرض کی ادائیگی کا مقدم ہونا تو عین انصاف ہے۔ وصیت کے بارے میں شریعت نے چند ایک قیود عائد کی ہیں۔ اور اسلام سے پہلے وصیت کے بارے میں جو طریقہ رائج تھا اس میں اصلاح کر دی تا کہ اس طریقہ میں جو بے راہ روی رونما ہو چکی تھی اس کا سدباب کر دیا جائے۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرنے والا اپنی جائیداد کی ایسے لوگوں کے نام وصیت کر جاتا جن سے اس کا دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا تھا اور اپنی اولاد کو محروم کر دیتا اور اس فعل کو شرافت و سخاوت کا کمال شمار کیا جاتا۔ اللہ تعالی نے اس بے راہ روی کے انسداد کے لیے احکام وراثت نازل فرمائے اور تمام رشتہ داروں کے حصے مقرر کر دیئے اور ان میں ردوبدل اور کمی بیشی کرنے سے صاف الفاظ میں منع فرما دیا لیکن بسا وقات کوئی اجنبی یا غیر وارث رشتہ دار وارثوں سے کہیں بڑھ کر کسی کی خدمت کرتا ہے اور وہ شخص اس کا معاوضہ اسے دینا چاہتا ہے یا کسی کار خیر میں حصہ لینا چاہتا ہے تو اس سے بھی اسے محروم نہیں کیا گیا بلکہ جائیداد کے 1/3 حصہ میں اسے وصیت کرنے کا حق دیا۔ قرآن حکیم نے وصیت کے لیے "غیر مضار" کی قید لگائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حد 1/3 مقرر فرما دی اور وصیت کی اجازت صرف ان لوگوں کے لئے دی گئی ہے جو وارث نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر وارث کے لیے بھی وصیت جائز رکھی جاتی تو پھر قواعد میراث بالکل معطل ہو کر رہ جاتے۔ اس لیے حضور رحمۃ للعلمین علیہ الصلوات والسلام نے فرمایا **ان اللہ اعطی کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔**

یعنی اللہ تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حصہ عطا فرما دیا ہے اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت کی اجازت نہیں بعض لوگ وارث کو وصیت سے محروم کرنے اور وصیت 1/3 تک محدود کرنے پر بڑے برافروختہ ہوتے ہیں کاش وہ اسلام کے حکیمانہ نظام میں غور کریں۔(اِس پر سیر حاصل بحث میری تالیف سنتِ خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ملاحظہ فرمائیں)

اگر چہ یہ قید تمام سابقہ آیات میں بھی ملحوظ ہے لیکن یہاں تصریح کی اس لیے زیادہ ضرورت ہوئی کہ جب انسان کی اولاد یا والدین نہیں ہوتے تو وہ اپنے دوسرے وارثوں کو محروم کرنے کے لیے طرح طرح کے حیلے بہانے کرتا ہے۔ کسی کو بلاوجہ وصیت کر دی، کسی کا فرضی قرضہ اپنے اوپر تسلیم کر لیا تا کہ اس کی جائیداد بٹ جائے اور اس کے وارثوں کو نہ ملے اس لیے یہاں مضار کے الفاظ صراحتہً ذکر فرما دیئے۔

ترجمہ: (اے پیغمبر) لوگ تم سے (کلالہ کے بارے میں) حکم (خدا) دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ خدا کلالہ بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو (اور نہ ماں باپ) اور اس کے بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہو گا اور اگر (مرنے والے بھائی کی) دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی۔ اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ (یہ احکام) خدا تم سے اس لئے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو۔ اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

﴿آیت نمبر 176﴾

تفسیر: کلالۃ اسے کہتے ہیں جس کے والدین بھی زندہ نہ ہوں اور اولاد لڑکی یا لڑکا بھی کوئی نہ ہو۔ بہن جو صرف ماں کی طرف سے ہو اس کا حکم پہلے گزر چکا۔ یہاں بہن سے مراد سگی اور باپ کی طرف سے جو بہن ہو اس کا ذکر ہو رہا ہے ایسی بہن کو نصف ترکہ ملے گا۔ اور بقیہ نصف اگر کوئی عصبہ ہو یعنی چچا، چچازاد بھائی وغیرہ تو ان کو ملے گا۔ ورنہ یہ نصف بھی بہن کی طرف لوٹ آئے گا۔ اور بقیہ ثلث عصبہ کو ملے گا اور اگر عصبہ کوئی نہ ہو تو پھر یہ بھی ان کو ملے گا۔ دو یا دو سے زائد بہنوں کا یہی حکم ہے۔ اگر کلالہ کے وارثوں میں بھائی اور بہن دونوں ہوں تو بھائی کو دو حصے اور بہن کو ایک حصہ ملے گا۔ احکام میراث کو اتنی وضاحت اور تفصیل سے بیان کرنے کی غرض بتادی کہ تم اپنی خود ساختہ مصلحتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ نظام کسی ایسے قانون ساز کی تخلیق نہیں جس کی معلومات ادھوری اور ناقص ہوں۔ بلکہ اس قادر و توانا رب العزت کا مقرر فرمودہ ہے جو ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔

(Emphasis supplied)

In case of death of a Muslim, his/her heirs have been prescribed in Para 61 of Muhammadan Law by F. D. Mullah which is as under:

> "**61. Classes of heirs–** There are three classes of heirs, namely, (1) Sharers, (2) Residuaries, and (3) Distant Kindred:
>
> (1) "Sharers" are those who are entitled to a prescribed share, of the inheritance;
>
> (2) "Residuaries" are those who take no prescribed share, but succeed to the "residue" after the claim of the sharers are satisfied;
>
> (3) "Distant Kindred" are all those relations by blood who are neither Sharers not Residuaries."

A "Sharer" (**ذوالفروض**) is a person who directly inherits from the legacy of the deceased. The "Residuary" (**عصبہ**) is a person who does not directly inherit share but succeeds to get share after the claim of sharers is satisfied whereas a "Distant Kindard" (**ذو الرحم**) comes into field when the deceased has neither sharers nor

residuaries. Regarding classes of heirs, guidance is taken from Hadith No.6238 of Sahi Bukhari, Vol.III at page 679 [Zia-ul-Quran Publications, Lahore, Edition: September, 2014], translation whereof is reproduced as under:

> "حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (پہلے) ذوالفروض کو حصہ دو پھر جو بچ جائے وہ قریبی وارث (عصبہ) کے لیے ہے۔"

Another guidance is taken from Hadith No.2018 of Sunan Tirmizi Vol.II at page 92 [Zia-ul-Quran Publications, Lahore, Edition: May, 2013]; its translation whereof is as under:

> "حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں حضرت سعد بن ربیع کی بیوی حضرت سعد کی دو بیٹیوں کو لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں ان کے والد احد کے دن آپ کے ہمراہ لڑائی میں شہید ہو گئے اور ان کے چچا نے ان کا مال لے لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہ چھوڑا اور جب تک ان کے پاس مال نہ ہو گا ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ اللہ تعالی فرمائے گا اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان لڑکیوں کے چچا کو بلا بھیجا اور فرمایا: سعد کی بیٹیوں کو دو تہائی حصہ اور ان کی ماں کو آٹھواں حصہ دو، جو بچ جائے وہ تمہارے لیے ہے۔"
>
> (emphasis supplied)

6. As per Article 2 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973 [hereinafter referred to as "Constitution"], Islam is the state religion of Pakistan and as per Article 2A Objectives Resolution, the Muslims in the individual and collective spheres shall be enabled to order their lives in accordance with the teachings of Islam as set-out in the Holy Quran & Sunnah. As per Article 227 of the Constitution, the principles of Holy Quran and Sunnah are admitted as supreme law of this country and all provisions, rules, regulations are to be legislated and framed within the precincts of Quranic principles. For reference, Article 227 of the Constitution is reproduced as under:-

> ***227. Provisions relating to the Holy Quran and Sunnah.-*** *(1) All existing laws shall be brought in conformity with the Injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and*

> *Sunnah, in this Part referred to as the Injunctions of Islam, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions.*
>
> *Explanation.-In the application of this clause to the personal law of any Muslim sect, the expression "Quran and Sunnah" shall mean the Quran and Sunnah as interpreted by that sect.*
>
> *(2) Effect shall be given to the provisions of clause (1) only in the manner provided in this Part.*
> *(3) Nothing in this Part shall affect the personal laws of non-Muslim citizens or their status as citizens.*

7. Thus, from the above, it is established that on death of a Muslim, his estate will be devolved upon his heirs [sharers, residuaries and/or distant kindred]. In case a deceased has no residuary, then under the principle termed as Return (Radd) the said share will be returned to the sharers, as defined in Para No.66 of the Muhammadan Law as under:

> "**66. Return (Radd.)—**If there is a residue left after satisfying the claims of Sharers, but there is no Residuary, the residue revert to the Sharers in proportion to their shares. This right of reverter is technically called "Return" or *Radd*.
>
> Exception.—Neither the husband nor the wife is entitled to the *Return* so long as there is any other heir, whether he be a Sharer of a Distant Kinsman. But if there be no other heir, the residue will go to the husband or the wife, as the case may be, by *Return*."

This Court has elaborately discussed this issue in a judgment titled as *Mst. Shah Jahan Begum through Legal Heirs Vs. Zafar Ahmed and others* **(PLD 2018 Lahore 426)**. Relevant part whereof is reproduced as under:-

> "In the present case, the propositus died without leaving child, child of a son, father, grandfather, brother or consanguine brother, hence the petitioner as a sister had to inherit being sharer.
>
> Although there might be eventuality when status of a sister being sharer may also be converted into residuary, but condition precedent for that capacity would be either she has a

> brother or in his default there be (a) a daughter or daughters or (b) son's daughters h.1.s. or even if there be (c) one daughter and a son's daughter or daughter h.1.s., but in the case in hand, no such situation arose and she as well as sons of predeceased brother were rightly awarded shares as per dictates of the Holy Quran, Sunnah and Muhammadan Law (supra), hence neither she was entitled to take the residue nor the ultimate conclusion of the Revenue Forum and that of two Courts below was erroneous, which being unexceptionable requires no interference by this Court in the exercise of revisional jurisdiction."

At the time of death of Muhammad Asghar, his widow (Fareeha Alia), his two sisters (Kaniz Haider & Nasrin Akhtar) were alive whereas his one brother namely, Muhammad Akbar had already passed away. Respondents No.3 & 4/Muhammad Nazar and Umar Farooq both sons of Muhammad Ayub, being paternal cousins of Muhammad Asghar claimed their share from the estate left by Muhammad Asghar being residuary on the ground that no male sharer of Muhammad Asghar was alive at the time of his death. Thereafter, Mst. Nasreen Akhtar, sister of Muhammad Asghar, also died issueless leaving behind the petitioner/Mst. Kaniz Haider/real sister as her heir and the respondents also claimed share from her inheritance being residuary. The Islamic principles are very clear on the instant issue that in case of death of an issueless Muslim with no male sharer alive, his/her sister(s) would inherit as Sharer whereas the residue would be devolved upon available Residuaries. In the instant case, as Muhammad Asghar and Nasreen Akhtar had died issueless and left no male sharer alive as such the respondents being paternal uncle's sons would inherit from the respective estates of Muhammad Asghar and Nasreen Akhtar after satisfaction of the shares of the sharers. Thus, the revenue hierarchy rightly granted due share to respondents No.3 & 4 from the estate of Muhammad Asghar and Mst. Nasreen Akhtar.

8. Learned counsel for the petitioners has not been able to point out any illegality or material irregularity in the impugned orders passed by the Additional Commissioner (Revenue), Sahiwal Division, Sahiwal and Member, Board of Revenue, Punjab and has also not identified any jurisdictional defect calling for interference by this Court.

9. Resultantly, all these writ petitions being devoid of any merits are hereby ***dismissed***.

(**Ch. Muhammad Iqbal)**
Judge

Announced in open Court on 06.11.2024.
Approved for reporting.

Judge

Abdul Hafeez